

软件开发服务合同

甲方（委托方）：_____

统一社会信用代码/身份证号：_____

地址：_____

联系电话：_____

乙方（受托方）：_____

统一社会信用代码：_____

地址：_____

联系电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方委托乙方提供软件开发服务事宜，经友好协商，订立本合同，以资共同信守。

第一条 服务内容与范围

1.1 甲方委托乙方开发_____系统（以下简称“本系统”），具体功能需求以本合同附件一《软件开发需求说明书》为准，该附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.2 乙方应按照《软件开发需求说明书》的要求，完成本系统的需求分析、架构设计、程序开发、功能测试、部署上线、技术培训及售后维护等全部服务内容，确保本系统能够正常运行并满足甲方的实际业务需求。

1.3 服务范围具体包括：

（1）需求梳理与确认：乙方应在合同签订后3个工作日内，与甲方进行需求对接，梳理详细需求，形成需求确认单，经甲方签字盖章确认后作为开发依据；

（2）系统开发：乙方根据确认后的需求，完成本系统的前端界面开发、后端程序开发、数据库设计及接口开发，确保系统功能完整、逻辑清晰；

（3）系统测试：乙方应组织专业测试人员，对本系统进行单元测试、集成测试、系统测试及压力测试，出具测试报告，确保系统无重大Bug、运行稳定，符合需求说明书要求；

（4）部署上线：乙方负责将本系统部署至甲方指定的服务器环境，完成系统初始化、数据迁移（若有），确保系统正常上线运行；

（5）技术培训：乙方应向甲方提供不少于2次的技术培训，培训内容包括系统操作、日常维护、常见问题处理等，确保甲方相关工作人员能够熟练使用和维护系统；

(6) 售后维护：本合同约定的售后维护期内，乙方负责对本系统进行日常维护、Bug修复，及时响应甲方的维护需求。

1.4 乙方不得擅自更改开发需求，若因业务需要确需变更需求，应经甲方书面同意，双方协商调整开发周期及费用，签订补充协议。

第二条 开发周期与进度

2.1 本系统开发总周期为_____日历天，自本合同签订且甲方支付首期款项之日起计算，具体进度安排如下：

- (1) 需求梳理与确认阶段：第1-3个工作日，完成需求对接、梳理，出具需求确认单并经甲方确认；
- (2) 架构设计与方案确认阶段：第4-7个工作日，乙方完成系统架构设计、数据库设计及开发方案，提交甲方确认，甲方应在3个工作日内反馈意见，逾期未反馈视为确认；
- (3) 程序开发阶段：第8-_____个工作日，乙方完成本系统全部功能开发，提交甲方进行初步验收；
- (4) 测试与修改阶段：第_____ - _____个工作日，乙方根据甲方初步验收意见，完成Bug修复及功能优化，进行系统测试，出具测试报告；
- (5) 部署上线阶段：第_____ - _____个工作日，乙方完成系统部署上线，配合甲方完成系统验收；
- (6) 技术培训阶段：系统上线后10个工作日内，完成对甲方工作人员的技术培训。

2.2 因甲方原因（如需求变更、延迟提供必要资料、未及时反馈意见等）导致开发周期延误的，开发周期相应顺延，乙方不承担违约责任；因乙方原因导致开发周期延误的，按本合同第七条约定承担违约责任。

2.3 若开发过程中出现不可抗力（如地震、火灾、洪水、战争、政策调整等不可预见、不可避免且无法克服的事件），双方应及时通知对方，协商顺延开发周期，互不承担违约责任。

第三条 服务费用及支付方式

3.1 本合同项下软件开发服务总费用为人民币_____元（大写：_____元整），该费用已包含需求梳理、系统开发、测试、部署、培训、售后维护等全部服务费用，甲方无需额外支付其他费用（除需求变更产生的补充费用外）。

3.2 支付方式：甲方按以下进度向乙方支付服务费用，支付方式为银行转账。

- (1) 首期款项：本合同签订后3个工作日内，甲方支付总费用的30%，即人民币_____元（大写：_____元整）；
- (2) 中期款项：乙方完成系统开发，提交甲方初步验收通过后5个工作日内，甲方支付总费用的40%，即人民币_____元（大写：_____元整）；
- (3) 尾款：本系统全部开发完成，经甲方最终验收合格后10个工作日内，甲方支付剩余30%的费用，即人民币_____元（大写：_____元整）。

3.3 乙方应在甲方支付每笔款项前，向甲方提供合法有效的等额发票，甲方收到发票后按约定支付款项；若乙方未提供发票，甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

3.4 乙方银行账户信息：

开户行：_____

户名：_____

账号：_____

第四条 双方权利与义务

4.1 甲方权利与义务

- (1) 权利：有权对乙方的开发进度、服务质量进行监督，提出合理的修改意见；有权对本系统进行验收，对不符合需求的部分要求乙方整改；有权要求乙方提供技术培训及售后维护服务。
- (2) 义务：按时向乙方支付服务费用；及时向乙方提供开发所需的相关资料（如业务流程、数据规范、权限要求等），并对资料的真实性、完整性负责；及时反馈需求确认、验收等相关意见，配合乙方完成开发工作；安排专人对接乙方，协助乙方开展需求梳理、测试、培训等工作；不得泄露乙方提供的技术方案、源代码等商业秘密。

4.2 乙方权利与义务

- (1) 权利：有权要求甲方按时支付服务费用；有权要求甲方及时提供开发所需资料及反馈意见；有权在甲方逾期未支付款项时，暂停开发工作，且不承担违约责任。
- (2) 义务：严格按照本合同及附件《软件开发需求说明书》的要求，保质保量完成软件开发服务；建立完善的开发管理制度，确保开发过程规范，代码整洁、可维护；及时向甲方汇报开发进度，主动沟通开发过程中遇到的问题；对开发过程中获取的甲方商业秘密、业务数据等信息严格保密，不得泄露给任何第三方；提供符合约定的技术培训及售后维护服务，及时响应甲方的维护需求；确保本系统不存在知识产权纠纷，若因乙方原因导致本系统侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部责任。

第五条 系统验收

- 5.1 验收标准：以本合同附件一《软件开发需求说明书》、需求确认单及双方协商一致的补充协议为准，确保本系统功能完整、运行稳定、无重大Bug，能够满足甲方实际业务需求。
- 5.2 验收流程：
- (1) 初步验收：乙方完成系统开发后，书面通知甲方进行初步验收，甲方应在收到通知后5个工作日内组织人员进行初步验收，提出初步验收意见，若存在问题，乙方应在3个工作日内完成整改，直至初步验收通过。
 - (2) 最终验收：初步验收通过后，乙方完成系统部署上线及技术培训，书面通知甲方进行最终验收，甲方应在收到通知后10个工作日内组织人员进行最终验收，验收合格的，双方签署《系统验收合格确认单》；若验收不合格，甲方应书面告知乙方具体不合格事项，乙方应在7个工作日内完成整改，重新提交甲方验收，直至验收合格。

5.3 若甲方逾期未组织验收，视为甲方默认验收合格；若甲方无正当理由拒绝验收，视为验收合格，甲方应按本合同约定支付尾款。

第六条 知识产权与保密条款

6.1 知识产权：本系统的源代码、软件著作权、技术方案等知识产权归_____方所有（双方可协商约定，若未约定，归乙方所有）；甲方拥有本系统的永久使用权，不得擅自复制、修改、转让、出租本系统的源代码及相关技术资料。

6.2 保密条款：甲乙双方应对在合作过程中获取的对方商业秘密、技术资料、业务数据、个人信息等严格保密，不得向任何第三方泄露。保密期限为本合同终止后5年，若一方违反保密约定，泄露对方秘密，给对方造成损失的，应承担全部赔偿责任。

6.3 本条款不因本合同的终止而失效。

第七条 违约责任

7.1 甲方违约责任：

（1）甲方逾期支付服务费用的，每逾期一日，应按逾期金额的0.5‰向乙方支付违约金；逾期超过30日的，乙方有权解除本合同，没收已收取的款项，并要求甲方支付总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应另行补足。

（2）甲方未按约定提供开发所需资料、未及时反馈意见，导致开发周期延误或开发工作无法正常进行的，应承担由此给乙方造成的损失，开发周期相应顺延。

（3）甲方擅自变更需求，未与乙方签订补充协议的，应承担由此给乙方增加的开发成本及损失。

（4）甲方违反保密约定，泄露乙方商业秘密或技术资料的，应向乙方支付总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应另行补足。

7.2 乙方违约责任：

（1）乙方未按本合同约定的开发周期完成软件开发服务的，每逾期一日，应按总费用的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过30日的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

（2）乙方开发的系统不符合本合同及附件约定的验收标准，经两次整改后仍不合格的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

（3）乙方违反保密约定，泄露甲方商业秘密或业务数据的，应向甲方支付总费用20%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。

（4）乙方未按约定提供售后维护服务，未及时响应甲方维护需求，导致系统无法正常运行的，应承担由此给甲方造成的损失，若逾期未解决维护问题超过7日，甲方有权扣除相应的售后维护费用，情节严重的，甲方有权解除本合同，乙方应承担相应的赔偿责任。

(5) 因乙方原因导致本系统侵犯第三方知识产权的，乙方应承担全部责任（包括但不限于赔偿第三方损失、承担诉讼费用、整改系统等），若给甲方造成损失的，乙方应另行补足。

第八条 售后维护

8.1 售后维护期为本合同项下系统最终验收合格之日起12个月，维护期内，乙方提供免费售后维护服务，包括系统Bug修复、日常运行维护、技术咨询等。

8.2 维护期内，甲方遇到系统运行问题，应及时书面或电话通知乙方，乙方应在2小时内响应，24小时内提出解决方案，一般问题48小时内解决，重大问题72小时内解决；若因甲方操作不当导致系统出现问题，乙方可提供有偿维护服务，费用双方另行协商。

8.3 维护期届满后，乙方可提供有偿维护服务，双方另行签订维护协议，明确维护费用及服务内容。

第九条 合同的变更与解除

9.1 本合同的任何变更，需经双方协商一致，签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

9.2 发生本合同第七条约定的根本违约情形，守约方有权书面通知违约方解除本合同，违约方应承担相应的违约责任。

9.3 因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方可协商解除本合同，互不承担违约责任，甲方按乙方实际完成的工作量支付服务费用。

9.4 合同解除后，双方应清理相关事宜，乙方应向甲方移交本系统的源代码、技术文档、测试报告等相关资料，甲方应支付乙方已完成工作量对应的服务费用（若有）。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向_____方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他条款

11.1 本合同附件一《软件开发需求说明书》、需求确认单、验收合格确认单、补充协议等，均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至本合同项下全部服务完成、费用结清且售后维护期届满之日止。

11.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

11.4 本合同未尽事宜，双方可另行协商，签订补充协议。

附件一：《软件开发需求说明书》

（此处可详细列明系统名称、功能模块、技术要求、界面要求、数据要求、性能要求等具体需求，双方签字盖章确认后生效）

(以下无正文)

甲方（委托方）： _____

签字/盖章： _____

日期： _____年_____月_____日

乙方（受托方）： _____

签字/盖章： _____

日期： _____年_____月_____日

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)